МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2023 оны 10 дугаар сарын 16 № 05/55 Улаанбаатар хот

ХОВД АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД
ОНЦГОЙ КОМИССЫН ДАРГА Э.БОЛОРМАА ТАНАА

Ховд аймгийн Онцгой комиссын 2023 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн "Шуурхай арга хэмжээ авах тухай" 18 дугаар тогтоолоор Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.1, 9.1.3, 27^1 дүгээр зүйлийн $27^1.1.1$, $27^1.1.3$, $27^1.1.4$, $27^1.2$, $27^1.4$ дүгээр хэсгийг тус тус үндэслэн Ховд аймгийн Жаргалант сумын нутаг дэвсгэр Номин худалдааны төвийн уулзвараас Ховд Нисэх буудал хүртэлх авто замын засварын ажлыг хийх явцад технологийн алдаа гарсаны улмаас тоосжилт дэгдэж, зам тээврийн хэрэг зөрчил гарч иргэдийн амь нас, эрүүл мэндэд хохирол учрах нөхцөл байдал үүссэнтэй холбогдуулан авто замын тоосжилтыг арилгах ажлын хэсгийг аймгийн Онцгой комиссын даргын тушаалаар томилгоожуулан хэвийн үйл ажиллагаанд оруулж ажиллахыг Онцгой комиссын орлогч, Баруун бүсийн төв-Ховд аймгийн Онцгой байдлын газрын даргад үүрэг болгожээ.

Энэ талаар Баруун бүсийн төв-Ховд аймгийн Онцгой байдлын газрын дарга, хурандаа Б.Алтанбадралт хэвлэл мэдээллийн байгууллагад мэдээлэл өгөхдөө уг ажлыг үндэсний аюулгүй байдлыг хангах тусгайлсан чиг үүрэг бүхий байгууллагууд болох Зэвсэгт хүчний 123 дугаар анги, Ховд аймгийн Цагдаагийн газар, Баруун бүсийн төв-Ховд аймгийн Онцгой байдлын газар, Ховд аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар-457 дугаар нээлттэй, хаалттай хорих ангийн 200 орчим алба хаагчдаар гүйцэтгүүлэх тухай дурджээ.

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.1.13 дахь заалтад "гамшиг, осол, аюулт үзэгдлийн үед эрэн хайх, аврах, нүүлгэн шилжүүлэх, гамшгийн хор уршгийг арилгахтай холбогдуулан тухайн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд буюу түүний тодорхой хэсэгт түр хугацаанд дагаж мөрдөх журмыг холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн тогтоох, хүн хүч дайчлах, төрийн болон орон нутгийн өмчийн үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллагын тээвэр, холбооны хэрэгсэл, хүнс тэжээлийн нөөцийг дайчлах" гэж, мөн Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 8, 9, 27^1 дүгээр зүйлд аймгийн Засаг даргын гамшгийн үед хэрэгжүүлэх эрх хэмжээг тус тус хуульчилсан байна.

Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.1 дэх заалтад зааснаар "гамшиг" гэж аюулт үзэгдэл, ослын улмаас олон хүний амь нас, эрүүл мэнд хохирох, мал, амьтан олноор хорогдох, эд хөрөнгө, музейн үзмэр, цуглуулга, түүх, соёлын дурсгалт зүйл, хүрээлэн байгаа орчинд улс болон орон нутгийн эдийн засаг, нийгмийн

150070[illegible]

дотоод нөөц, боломжоос давсан хохирол учрахыг" гэж тодорхойлсон байх бөгөөд Ховд аймгийн Жаргалант суманд үүссэн авто замын засварын ажлыг хийх явцад үүссэн технологийн алдаа нь "гамшиг" гэх тодорхойлолтод хамаарч буй үндэслэл тодорхойгүй байна.

Монгол Улсын Батлан хамгаалах тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1 дэх хэсэгт "Монгол Улсын төрийн цэргийн байгууллын тогтолцоо нь тайван цагт зэвсэгт хүчин, хилийн ба дотоодын цэрэг, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх, онцгой байдлын байгууллагаас бүрдэнэ" гэж хуульчилсан бөгөөд эдгээр байгууллагын алба хаагчид нь Төрийн албаны тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1.6 дахь хэсэгт зааснаар төрийн тусгай алба хаагчид бөгөөд тус тусын хуулиар харьяалуулсан төрийн тусгай болон хууль сахиулах үндсэн чиг үүрэг хэрэгжүүлдэг.

Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 8 дугаар зүйлийн 2-ийн а-д "Хэнийг ч албадан хөдөлмөрлүүлэх буюу заавал ажилд тулгаж болохгүй", Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын Албадан хөдөлмөрийн тухай 29 дүгээр конвенцийн 2 дугаар зүйлийн 1-д "Энэхүү конвенцийн зорилгоор "албадан буюу заавал хийлгэх хөдөлмөр" гэж ямар нэг шийтгэл хүлээлгэхээр айлган сүрдүүлж аливаа этгээдээр гүйцэтгүүлэх, чингэхдээ уг этгээд нь өөрөө сайн дураар гүйцэтгэхийг санал болгоогүй бүх ажил буюу үйлчилгээг хэлнэ", Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 4-д " ... Хэнийг ч хууль бусаар албадан хөдөлмөрлүүлж болохгүй" гэж албадан хөдөлмөрөөс ангид байх эрхийг тус тус баталгаажуулжээ.

Ховд аймгийн Онцгой комиссын 2023 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн "Шуурхай арга хэмжээ авах тухай" 18 дугаар тогтоол нь дээр дурдсан олон улсын болон дотоодын хууль тогтоомжоор баталгаажуулсан хүний эрхийн суурь зарчимд нийцэхгүй байна.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1 дэх хэсэгт зааснаар аймгийн Засаг дарга нь Монгол Улсын хүний эрхийг хамгаалах үндэсний тогтолцооны чухал бүрэлдэхүүн болохын хувьд Монгол Улсын Үндсэн хууль, олон улсын гэрээгээр баталгаажуулсан хүний эрхийг хүндэтгэж, хамгаалж ажиллах, хүний эрхийг зөрчихгүй байх үүрэгтэй.

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Ховд аймгийн Онцгой комиссын 2023 оны 18 дугаар тогтоолын дагуу үүрэг гүйцэтгэж буй төрийн цэргийн болон хууль сахиулах байгууллагын алба хаагчдаар хуульд заагаагүй үүрэг гүйцэтгүүлж буй асуудлыг даруй таслан зогсоох;
2. Монгол Улсын Үндсэн хууль, холбогдох Монгол Улсын олон улсын гэрээ, хууль тогтоомжид нийцүүлэн шийдвэрийг гаргах, хүний эрхийн суурь зарчимд нийцүүлэн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах;
3. Орон нутгийн төрийн албаны удирдах, гүйцэтгэх албан хаагчдын хүний эрхийн мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх талаарх сургалтыг үе шаттай, үр дүнтэй зохион байгуулах.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасан бөгөөд энэхүү Зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт, үр дүнг нотлох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 14 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

Хувийг Баруун бүсийн төв-Ховд аймгийн Онцгой байдлын газрын дарга, хурандаа Б.Алтанбадралтад.

ГИШҮҮН Д.СҮНЖИД